가상 예시 문서 — 실제 판결문이 아닙니다. 사건 등록 화면의 PDF 가져오기를 시험하는 용도입니다.

가상지방법원
제2형사부
판 결

사 건　2099고합000　살인
피 고 인　A (가명)
검 사　가상검사
변 호 인　가상변호사
변론종결　2024. 12. 12.
선 고　2025. 1. 10.

주 문

피고인을 징역 12년에 처한다.

이 유

범죄사실

피고인은 2024. 3. 2. 오후 8시경 가상시 가상구 소재 피고인의 주거지 앞 골목에서, 빌려준 돈을 돌려달라고 찾아온 피해자 B(가명)와 말다툼을 하던 중 격분하여, 주머니에 있던 흉기로 피해자의 복부를 1회 찔러 그 자리에서 과다출혈로 사망에 이르게 하였다.
피고인은 범행 직후 현장을 벗어났다가 약 두 시간 뒤 스스로 가상경찰서를 찾아가 범행 사실을 말하였다.

증거의 요지

1. 피고인의 법정진술
1. 증인 C(가명)의 법정진술
1. 검시 결과 및 감정서
1. 현장 사진 및 수사보고

법령의 적용

1. 범죄사실에 대한 해당법조 및 형의 선택: 형법 제250조 제1항, 유기징역형 선택
1. 법률상 감경: 형법 제53조, 제55조 제1항 제3호 (작량감경)

양형의 이유

1. 법정형: 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역
2. 양형기준에 따른 권고형의 범위: 살인범죄 양형기준 제2유형(동기에 참작할 사유가 있는 살인) 기본영역, 징역 10년 ~ 16년
3. 선고형의 결정: 피고인은 금전 문제로 다투던 중 우발적으로 범행에 이르렀으나, 피해자의 생명을 빼앗은 결과가 중대하고 유족과 합의하지 못하였다. 다만 범행 직후 스스로 경찰서를 찾아가 범행을 말한 점, 반성하고 있는 점, 동종 전과가 없는 점을 유리하게 참작하였다. 그 밖에 피고인의 나이, 성행, 환경, 범행의 동기와 수단 및 결과, 범행 후의 정황 등 이 사건 변론에 나타난 여러 양형 조건을 종합하여 주문과 같이 형을 정한다.

재판장 판사 가상판사
판사 가상판사
판사 가상판사